



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 30 del 03/03/2026

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi e individuazione rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale (art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 23.02.2026).

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tre**, del mese di **marzo**, alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Di costituire la delegazione trattante di Parte pubblica abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nelle persone:
 - Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
 - i Responsabili dei sei Servizi comunali, secondo la struttura organizzativa del Comune di Avella, in qualità di Componenti;
2. Di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione anche in sede di confronto con la delegazione di parte sindacale, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del C.C.N.L. del 23.02.2026;
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che si allegano all'originale;
4. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi e individuazione rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale (art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 23.02.2026).

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in virtù di giusto Decreto sindacale n. 14/2025;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Visto il Titolo II del predetto C.C.N.L., che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Considerato che l'art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l'Ente comunale debba provvedere a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo C.C.N.L.;

Visto l'art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

Rilevata pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo;

Ritenuto altresì di individuare i rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del medesimo C.C.N.L.;

Visti:

- D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Di costituire la delegazione trattante di Parte pubblica abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nelle persone:

- Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- i Responsabili dei sei Servizi comunali, secondo la struttura organizzativa del Comune di Avella, in qualità di Componenti;

2. Di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione anche in sede di confronto con la delegazione di parte sindacale, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del C.C.N.L. del 23.02.2026;

3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che si allegano all'originale;

4. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 24/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 03/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli